



P U T U S A N

Nomor 622 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Ngabangan V, RT. 004, R.W. 10, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FAJAR MULIA, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 162, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

TERMOHON, bertempat tinggal di Ngabangan V, RT. 004, R.W. 10, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOELYADI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 8 Nomor 6 B, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 1992 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1432 H., telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan Wali Hakim Bapak Suwardi, ayah kandung dari Penggugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/16/VII/1992, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



2. Bahwa pada hari itu juga, malamnya sebagai wujud syukur Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan walimahan (syukuran) yang diadakan di Gedung Widya Mandala Kota Baru dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman-teman terdekat;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat menetap dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yakni di Dusun Ngabangan V, RT. 004, R.W. 010, Desa/Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sampai kira-kira tahun 2009, dan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi beberapa tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal tersebut pada awalnya diakibatkan oleh karena perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan peruntukannya;
5. Bahwa secara ekonomi, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha yang baik, yakni dengan berdagang makanan yang memiliki omzet cukup besar, akan tetapi sering terjadi perbedaan sebagaimana mengelola keuntungan hasil dari kerja keras tersebut. Sehingga oleh karena sering terjadi pertengkaran, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati dan menghargai, Tergugat mulai berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi ketika Tergugat pada kira-kira bulan November 2012, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah melakukan nikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Asih Nuraliyah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, bahkan setiap percekocokkan Tergugat tidak sungkan-sungkan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar, mendorong atau mencekik kepada bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dengan intonasi tinggi "jeleh ndelok rupamu", "minggato ...", pisah aja ..., yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
8. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai gugatan ini dimasukkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan keewajibannya sebagai suami isteri alias pisah ranjang;



9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang sejak memulai kehidupan rumah tangga telah menyia-nyiakan Penggugat, tidak jujur, sewenang-wenang dengan Penggugat sebagai isteri, tidak memiliki tanggung jawab selaku suami untuk menjadi imam bagi Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Sleman;
10. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
- Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen dibeli sekitar tahun 2007/2008, yang terletak di Dusun Ngabangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, luas kurang lebih 950 m², atas nama Banjar Utomo, dengan letak dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa aspal;
 - Timur : Jalan Desa aspal
 - Selatan : Jalan Desa aspal;
 - Barat : Tower milik Fren Selluler;
 - 1 unit Mobil Nomor Polisi AB 8880 CN, Warna abu-abu metalik, Merk/Type Suzuki I/GC 415 V-APV DLX, Model Minibus/MP, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Rangka MHYGDN 421 V5J110880, Nomor Mesin G15AID110839, dibeli tahun 2005 atas nama Banjar Utomo;
11. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut dalam angka 12 tersebut dibeli dan diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka sepatutnyalah agar harta tersebut dibagi dua sebagai harta gono-gini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan gono-gini, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, maka adil dan patut putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat;
13. Bahwa melihat ketidak jujuran Tergugat dan kesewenang-wenangan Tergugat, timbul kekhawatiran Penggugat harta tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama di atas, sebagaimana yang



telah diatur dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan:
 - Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen dibeli sekitar tahun 2007/2008, yang terletak di Dusun Ngabangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, luas kurang lebih 950 m², atas nama Banjar Utomo, dengan letak dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa aspal;
 - Timur : Jalan Desa aspal
 - Selatan : Jalan Desa aspal;
 - Barat : Tower milik Fren Selluler;
- 4) Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen dibeli sekitar tahun 2007/2008, yang terletak di Dusun Ngabangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, luas kurang lebih 950 m², atas nama Banjar Utomo, dengan letak dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa aspal;
 - Timur : Jalan Desa aspal
 - Selatan : Jalan Desa aspal;
 - Barat : Tower milik Fren Selluler;
 - b. 1 unit Mobil Nomor Polisi AB 8880 CN, Warna abu-abu metalik, Merk/Type Suzuki I/GC 415 V-APV DLX, Model Minibus/MP, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Rangka MHYGDN 421 V5J110880, Nomor Mesin G15AID110839, dibeli tahun 2005 atas nama Banjar Utomo; Sebagai harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari



harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila Tergugat membangkang atas putusan ini, bilamana perlu harta bersama tersebut dijual di hadapan Pejabat Kantor Lelang Negara;

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Menetapkan secara hukum, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 23 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1435 H., dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Banjar Utomo bin Darmo Suyoto) terhadap Penggugat (Emi Kasih Andari binti Suwardi);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 886 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6301, atas nama Banjar Utomo, terletak diNgabangan, Sidoluhur, Godean, Sleman dan satu unit mobil APV Nomor Polisi AB 8880 CN, atas nama Banjar Utomo, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 3 tersebut, seperdu bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut dan menyerahkan seperduanya kepada Penggugat;
6. Menyatakan anak Aditya Putra Utama, umur 16 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah*/ pemeliharaan anak Aditya Putra Utama sebesar Rp75.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;



8. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PTA.Yk., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1321/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar. Sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Banjar Utomo bin Darmo Suyoto) terhadap Penggugat (Emi Kasih Andari binti Suwardi);
 3. Menyatakan harta berikut ini sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 886 m², terletak di Ngabangan, Sidoluhur, Godean, Sleman, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6301, atas nama Banjar Utomo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa aspal;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa aspal;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa aspal;
 - Sebelah Barat : Tower milik Fren Seluler;
 - 3.2. Satu unit Mobil APV Nomor Polisi AB 8880 CN, Warna abu-abu metalik, Merk/Type Suzuki I/GC 415 V-APV DLX, Model Minibus/MP, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Rangka MHYGDN 421 V5J 110880, Nomor Mesin G15AID110839, dibeli tahun 2005, atas nama Banjar Utomo;
 4. Menetapkan penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta tersebut pada diktum 3;



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta sebagai tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat secara sukarela, dan apabila mengalami kesulitan dapat dilakukan eksekusi *vercoop* melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Aditya Putra Utama sebesar Rp75.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1321/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tersebut pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Keberatan mengenai isi, bentuk, materi Putusan Pengadilan Agama Sleman cacat hukum;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada:

- Halaman 13 tertulis:

“TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:”

- Halaman 20 paragraf kedua tertulis:

“DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:”

- Dalam amar putusan halaman 20 tertulis:

“MENGADILI

DALAM KONVENSI:”

- Dalam amar putusan halaman 21 tertulis:

“DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:”

Bahwa senyatanya Pemohon Kasasi/Tergugat pada pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama tidak pernah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap perkara *a quo*, baik melalui surat/tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada halaman 2 (dua) baris 4 (empat), menyatakan:

“TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 04 November 2013 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor 1321/Pdt.G/2013/PA.Smn., tanggal 04 November 2014 yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:”

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* putusan perkara *a quo*, jelas menggunakan dasar gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat tertanggal 04 November 2013, akan tetapi yang tertulis selanjutnya dalam isi gugatan, Pengadilan Agama Sleman justru menggunakan gugatan dengan Hal: Renvoi Gugatan Perceraian,



Tuntutan Nafkah Anak dan Pembagian Harta Gono-Gini, tertanggal Yogyakarta, 09 Desember 2013;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan terhadap isi Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo*, karena telah sangat menyesatkan dan tidak mempelajari kembali dengan saksama materi gugatan asal, serta tidak jelas gugatan mana yang digunakan dan menjadi pertimbangan yang sebenarnya oleh Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan keberatan yang terurai di atas mengenai Putusan Pengadilan Agama Sleman dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, setelah dipelajari dan diteliti dengan saksama terlihat atas keberatan tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memberikan tanggapan dan pertimbangan atas keberatan yang terurai di atas, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat melihat Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan harus dibatalkan, karena tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali yang cukup berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan SEMA R.I. dalam putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut "MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut "Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan PN begitu saja";
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang berbunyi "3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang



jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah cacat hukum, dan oleh karenanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara perdata *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Keberatan mengenai gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memeriksa gugatan perceraian, tuntutan nafkah anak dan pembagian harta gono-gini sebagaimana pada titel renvoi gugatan tertanggal 9 Desember 2013. Bahwa gugatan tersebut adalah bentuk penggabungan gugatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 Setember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

Bahwa selain berdasarkan ketentuan hukum di atas, bentuk penggabungan gugatan yang tidak sesuai aturan hukum pada putusan perdata Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perdata *a quo* juga sesuai dengan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan perdata Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tentang

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H., halaman 8 sampai dengan 10 yang pada sebagaimana pertimbangan tersebut, karena masing-masing gugatan yang diakhir pendapatnya dapat disimpulkan bahwa “Gugat perceraian dengan harta bersama tidak pernah dibenarkan dapat Yurisprudensi, karena fiksi hukum bahwa harta bersama baru terbentuk setelah terjadi perceraian, disamping acaranya yang berbeda satu sama lain, dengan demikian menggabungkannya dianggap gugatan harta bersama prematur”;

Maka atas beberapa pertimbangan hukum yang terurai di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara perdata *a quo* untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan perdata *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dikemukakan oleh Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. tersebut di atas dan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*):

a. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat posita angka 10 (sepuluh) huruf a dan b tidak menyebutkan Nomor Sertifikat, luas tanah yang pasti (kurang lebih 850 m²) dan Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) huruf a, selain tidak menyebutkan Nomor Sertifikat, luas tanah yang pasti dan Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), namun luas tanah yang diterangkan berbeda dengan dalam posita angka 10 (sepuluh) gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana pada petitum menerangkan luas tanah ± 950 m², namun pada posita menerangkan luas tanah ± 850 m²;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang kaidah hukumnya sebagai berikut “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum



tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak jelas dan kabur”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang semua ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut “Terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Maka atas beberapa pertimbangan hukum yang terurai di atas, diketahui gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak sesuai antara posita dengan petitum, sehingga atas alasan hukum tersebut mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara perdata *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Hal: Renvoi Gugatan Perceraian, Tuntutan Nafkah Anak Dan Pembagian Harta Gono-Gini, tanggal 9 Desember 2013, sama sekali tidak ada yang menjelaskan dan mengupas tentang rincian kebutuhan dan penggunaannya untuk anak, padahal dalam petitum angka 6 (enam) gugatan perkara *a quo* jelas-jelas Termohon Kasasi/Penggugat minta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3534 K/Sip/1984, ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut “Gugatan dikatakan *obscuur libel* karena dalam gugatannya kacau dan kabur, bahkan kontradiktif”;

Maka atau pertimbangan hukum di atas dengan diketahui gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak sesuai antara posita dengan petitum, sehingga atas alasan hukum tersebut mohon



kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara perdata *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

C. Keberatan mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa terkait dengan penetapan mengenai harta bersama, pengadilan Agama Sleman dalam putusan perkara *a quo* mengandung kekeliruan dan tidak cermat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

a. Bahwa secara jelas ada peraturan dan Yurisprudensi yang secara tegas melarang penggabungan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu dalam memori kasasi ini, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 Setember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

b. Bahwa lebih lanjut selain dari pada itu dalam pemeriksaan persidangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis terkait harta bersama dimaksud, yaitu sertifikat atas tanah atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

c. Bahwa demikian pula halnya Pengadilan Agama Sleman tidak

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah salah menyebutkan luas tanah atas tanah yang dimaksud dalam gugatannya;

Maka atas pertimbangan hukum di atas, diketahui pertimbangan Pengadilan Agama Sleman terkait penetapan harta bersama harus diabaikan, karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada dan berlaku;

2. Bahwa terkait dengan penetapan nafkah anak, Pengadilan Agama Sleman dalam putusan perkara *a quo* mengandung kekeliruan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, serta tidak cermat di dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, hal tersebut sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sleman pada halaman 20 (dua puluh) paragraf 1 (pertama), yang hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut “Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai pedagang dan kepemilikan harta sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum di atas, maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan anak Aditya Putra Utama sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”;

Dan kemudian pertimbangan Pengadilan Agama Sleman pada halaman 20 paragraf 1 tersebut di atas diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada halaman 5 dan 6 tersebut tetap mewakili kondisi Pemohon Kasasi/Tergugat dan pertimbangannya hanya berdasarkan atas apa yang Pengadilan Agama Sleman lihat dan tentunya hanya didasarkan pada asumsi semata, sehingga pertimbangan hukum yang demikian patutlah untuk dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, padahal diketahui bersama hukum harus pasti dan berdasarkan fakta-fakta. Bahwa dengan tidak cukupnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pertimbangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu dalam memori kasasi ini, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972, ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



“Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut “MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut “Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan PN begitu saja”;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang berbunyi “3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan”;

Bahwa justru fakta yang sebenarnya pekerjaan Pemohon Kasasi/ Tergugat adalah berjualan gorengan tahu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai kepemilikan harta Pemohon Kasasi/Tergugat diperoleh dari warisan orang tua Pemohon Kasasi/ Tergugat, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sleman adalah mengandung kekeliruan dan tidak cermat, serta hanya didasarkan pada yang dilihat dan asumsi semata, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan nafkah anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280 K/Ag/2004 tanggal 10 November 2004, yang kaidah hukumnya sebagai



berikut “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Bahwa Pengadilan Agama Sleman telah nyata-nyata hanya dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sebagai pedagang, sehingga penetapan nafkah anak hanya dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai ayah, akan tetapi diketahui bersama pekerjaan dari Termohon Kasasi/Penggugat adalah juga sebagai pedagang, sehingga tentunya penetapan nafkah anak layak dan patut pula dibebankan kepada dari Termohon Kasasi/ Penggugat sebagai ibu, hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 906 K/Sip/1974, yang kaidah hukumnya sebagai berikut “Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud”;

Maka atas beberapa pertimbangan hukum yang terurai di atas, diketahui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman yang diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam putusan perdata *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 6, mohon kiranya diambil alih kembali Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara perdata *a quo* menyatakan membebaskan biaya nafkah anak kepada masing-masing pihak separuh bagian;

D. Keberatan mengenai Putusan *Judex Facti* telah melebihi tuntutan dalam perkara *a quo*;

1. Putusan Pengadilan Agama Sleman telah melebihi tuntutan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan penetapan mengenai harta bersama, Pengadilan Agama Sleman tidak cermat di dalam mempelajari materi



gugatan perkara *a quo* dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga putusan perkara *a quo* telah melebihi atas apa yang menjadi tuntutan Termohon Kasasi /Penggugat di dalam gugatannya khususnya mengenai petitum Nomor 4 (empat) dan amar putusan perkara *a quo* Nomor 3 (tiga), hal tersebut sebagaimana berikut:

Bahwa petitum gugatan Nomor 4 (empat) menyatakan sebagai berikut:

“4. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen dibeli sekitar tahun 2007/2008, yang terletak di Dusun Ngabangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, luas kurang lebih 950 m², atas nama Banjar Utomo, dengan letak dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa aspal;

Timur : Jalan Desa aspal

Selatan : Jalan Desa aspal;

Barat : Tower milik Fren Selluler;

b. 1 unit Mobil Nomor Polisi AB 8880 CN, Warna abu-abu metalik, Merk/Type Suzuki I/GC 415 V-APV DLX, Model Minibus/MP, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Rangka MHYGDN 421 V5J110880, Nomor Mesin G15AID110839, dibeli tahun 2005 atas nama Banjar Utomo;

Sebagai harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata”;

Bahwa amar putusan Nomor 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut:

“3. Menyatakan sebidang tanah seluas 886 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6301, atas nama Banjar Utomo, terletak diNgabangan, Sidoluhur, Godean, Sleman dan satu unit mobil APV Nomor Polisi AB 8880 CN, atas nama Banjar Utomo, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa sebagaimana terkutib di atas sangat jelas gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyebutkan tanah



dengan nomor sertifikat dan hanya menyebutkan luas 950 m², akan tetapi kemudian Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo* "Menyatakan tanah seluas 886 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6301, atas nama Banjar Utomo, terletak diNgabangan, Sidoluhur, Godean, adalah harta bersama"; apabila dikaitkan dengan gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat telah melebihi atas apa yang menjadi tuntutan;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melebihi tuntutan dalam perkara *a quo*;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat mempelajari dengan saksama, Pemohon Kasasi/Tergugat berkeberatan atas Nomor 5 (5) amar putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

"5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta sebagai tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat secara sukarela, dan apabila mengalami kesulitan dapat dilakukan eksekusi *verkoop* melalui Kantor Lelang Negara";

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan pada bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Sleman telah diadakan *renvoi* dari gugatan awal yang diajukan secara *in person* oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu gugatan awal dengan titel, Hal: Cerai Gugat, diajukan tanggal Sleman, 4 November 2013 dan kemudian melalui kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat dilakukan perubahan, gugatan menjadi dengan titel, Hal: *Renvoi* Gugatan Perceraian, Tuntutan Nafkah Anak dan Pembagian Harta Gono-Gini, tertanggal Yogyakarta, 09 September 2013, diketahui dalam sebagian posita maupun petitumnya menuntut mengenai pembagian harta bersama/gono-gini dengan pembagian separoh secara *natura* atas harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi/Penggugat, dan tidak ada permohonan ataupun tuntutan yang kemudian memberikan peluang untuk dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atas harta bersama/gono-gini yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya;

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara *a quo* telah melanggar Azas-Azas Hukum Acara Perdata yang seharusnya menjadikan pedoman bagi Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutus perkara *a quo*, yaitu:

1. Azas Hakim bersifat menunggu;
Azas yang pertama adalah Hakim bersifat menunggu, maksudnya adalah pelaksanaannya atau inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;
2. Azas Hakim bersifat pasif;
Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, menyatakan sebagai berikut:
(2) Hakim itu wajib menggali semua bagian tuntutan;
(3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut (Rv. 50);
Dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Bg., menyatakan sebagai berikut:
(2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya;
(3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon (Rv. 50, IR. 178);
3. Bahwa selain dari pada ketentuan di atas, Pengadilan Agama Sleman juga melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997, yang kaidah hukumnya sebagai berikut "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat";

Maka atas beberapa pertimbangan hukum yang terurai di atas, diketahui Putusan Pengadilan Agama Sleman diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah



melebihi atas apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara perdata *a quo* menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan A, B, C dan D

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sleman tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sudah pecah, dimana perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil, disamping itu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2012, dan selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon Kasasi/Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon Kasasi/Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan Pemohon Kasasi/Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa komulasi gugatan perceraian dengan harta bersama merupakan *Lex Specialis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tentang harta bersama dan nafkah anak telah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Banjar Utomo bin Darmo Suyoto** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H.Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.23 dari 22 hal. Putusan Nomor 622 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)